

PIÈCE N°8

• Sommutation interpellative et de compulsion d'huissier

PROCES-VERBAL DE COMPULSION COMPORTANT UNE SIGNIFICATION DE PIECE

123/2023-JA

L'An deux mille vingt trois (2023)

Pièce n°2 bis suite à votre
courriel du 24 avril 2024

Et le. *Mendred quat (04) aout à 11h37mn*

A la requête de Monsieur Gilles Sixte FELIHO, Formateur certifié, de nationalité française, demeurant et domicilié à [REDACTED] 94000 FRANCE, Tél. [REDACTED] agissant es qualités d'héritier réservataire et de légataire de feu son père, Jean Florentin FELIHO, et élisant domicile pour les présentes et ses suites, en mon étude ;

Et qui nous expose :

1. Que dans le cadre d'un litige successoral l'opposant à ses cohéritiers et coindivisaires en France, il a reçu par e-mail, de l'office notarial BSF de Vincennes (France), en date du 24 mai 2018, un CERTIFICAT D'ACQUIT DE DROIT (case 732 Folio 21) daté du 20 octobre 2016, et dressé par le service de l'enregistrement et du timbre du ministère de l'économie et des finances de la République du Bénin et signé par Monsieur Rodrigue S. DANSOU, Inspecteur de l'enregistrement (pièce unique).

2. Que ledit certificat porte sur la mutation par décès de Monsieur Jean Florentin FELIHO, et a été souscrit par Maître Félix A. BALLEY.

3. Que ce certificat précise que Maître Félix A. BALLEY, agit en qualité de mandataire et au nom des héritiers suivants : (...) 3. Monsieur Gilles Sixte FELIHO.

4. Que Monsieur Gilles FELIHO n'a jamais donné de mandat d'aucune nature et sous aucune forme à Maître Félix A. BALLEY et qu'il n'a d'ailleurs connu l'existence de Maître Félix A. BALLEY que deux ans environ après la délivrance dudit certificat et plus précisément, le 24 mai 2018, via l'e-mail précité, de l'office notarial. Ladite office a elle même été désignée par la chambre des notaires de Paris, le 24 mars 2017 dans le cadre du volet français de la succession de feu son père, Jean Florentin FELIHO, sur décision de la cour d'appel de Paris, en date du 15 février 2017.

5. Qu'il est constant que le mandat s'entend de la convention par laquelle une personne donne à une autre le pouvoir de faire pour elle un ou plusieurs actes juridiques.

6. Que n'ayant jamais donné aucun pouvoir d'aucune forme, d'aucune nature et a fortiori de représentation à Maître Félix A. BALLEY, ce dernier n'a pu, comme il est mentionné dans ledit certificat agir, légalement, au nom de Gilles FELIHO.

7. Qu'au contraire, c'est à l'insu de Gilles FELIHO que Maître Félix A. BALLEY a obtenu ledit certificat. Maître Félix A. BALLEY n'avait donc aucun pouvoir pour représenter Gilles Sixte FELIHO.

8. Qu'au surplus ledit certificat comporte d'autres mentions fausses et mensongères d'une part et l'estimation des biens est fantaisiste et largement sous-estimée, que Gilles FELIHO la conteste vigoureusement, comme démesurément inférieure à leur valeur réelle des biens d'autre part.

9. Qu'enfin Maître Félix A. BALLEY se refuse à informer Gilles FELIHO sur les conditions dans lesquelles il a obtenu ledit certificat d'une part et sur les actes subséquents à l'obtention dudit certificat d'autre part.

10. Que cet état de chose lui est gravement préjudiciable d'autant que, outre le caractère frauduleux dudit certificat auquel a été associé à son insu son nom, Gilles FELIHO ignore tout ce qu'il est advenu de ses droits successoraux.

11. Partant Gilles FELIHO entend faire usage de son droit d'accès au répertoire du notaire en cause, en ses qualités d'héritier réservataire titulaire d'un droit d'ordre public, de légataire et d'indivisaire d'une part et aussi en vertu de la loi n° 2009-09 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin.

12. Dans ce cadre, et pour la sauvegarde de ses intérêts, il lui importe de requérir un huissier aux fins d'une compulsion.

13. Qu'il nous requiert à cette fin.

Déférant à cette réquisition, Nous, H. Armand AGOSSOU, Huissier de Justice près la Cour d'Appel et le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, y demeurant à Cotonou PK6-Akpakpa-Tokplégbé, Immeuble Banque Atlantique au premier étage, 01 BP 5513 RP, Email : armetuis@yahoo.com, Tél. : 96 27 24 43/ 97 58 43 60, inscrit au Tableau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice sous le N°28, soussigné ;

Avons compulsé les répertoires tenus par le notaire Maître Félix Awé BALLEY, Notaire, de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à Cotonou, 02 BP 797, Tél : 21 32 15 84 / 90 93 70 38 / 95 85 71 22 et occupant la charge de Comè, quartier Azannou, créée par décret n°2007-516 du 02 novembre 2007, où étant et parlant au Secrétariat de l'office de Maître

Regu
ce 04/10/23
Félix Awé BALLEY à Comè ainsi déclaré
qui a reçu tant copie de cet exploit
que sa suite

A l'effet d'avoir, sous huitaine à compter de la date du présent acte, des expéditions et copies lisibles, complètes et exhaustives de tous les actes juridiques et documents de toutes natures relatifs à la succession de feu Jean Florentin FELIHO, tant ceux reçus par ledit notaire que ceux qu'il a lui même délivrés.

Exécutant notre mission, nous avons recueilli les pièces suivantes :